

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 259/2533

พนักงานอัยการประจำศาลจังหวัดทุ่งสง

โจทก์

นายอุสาคี สีดอกไม้

จำเลย

นายอุสาคี สีดอกไม้ จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 108, มาตรา 218 วรรคแรก

ความว่า จำเลยขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกา โดยผู้ขอประกันได้
เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 335 วรรคสอง (1)(7) ประกอบมาตรา 336 ทวิจำคุก 1 ปี 6 เดือน จำเลย
ให้การรับสารภาพหลังจากสืบพยานโจทก์ไปบ้างแล้ว สมควรลดโทษให้หนึ่งในสามคง
จำคุก 1 ปี

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 335(1)(7) วรรคสาม ประกอบด้วยมาตรา 336 ทวิ เมื่อลดมาตราส่วนโทษให้
กึ่งหนึ่งแล้ว จำคุก 9 เดือนจำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มี
เหตุบรรเทาโทษลดโทษให้หนึ่งในสาม คงจำคุก 6 เดือนนอกจากที่แก้คงให้เป็นไป
ตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 35)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวทั้งในระหว่างการพิจารณาของศาล
ชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ โดยในชั้นอุทธรณ์ตีราคาประกัน 100,000 บาท (อันดับ 4,22)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้จำเลยฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงไม่ได้เพราะต้องห้ามตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218วรรคแรก จึงไม่มีเหตุที่จะ
อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวในชั้นนี้ ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้จำเลยฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงไม่ได้เพราะต้องห้ามตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218วรรคแรก จึงไม่มีเหตุที่จะ
อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวในชั้นนี้ ให้ยกคำร้อง

(ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล-สวิน อักษรายุธ-ปรีชา ธนานันท์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ